Carga tributária da O2 no Simples Nacional

O2 Corretora de Seguros (20.001.784/0001-80) e O2 Capitalização e Seguros (54.493.758/0001-38) · dados do Nibo, caixa, jan–out/2026 · estudo de 03/11/2026 · não substitui o parecer do contador

1. Resumo

- **Quanto pesa:** em 10 meses a corretora pagou **R$ 642 mil em tributos e encargos (29,9% da receita)** e a capitalização **R$ 309 mil (15,8%)**. Juntas: R$ 951 mil, 23,2% de R$ 4,1 milhões de receita.
- **O maior peso da corretora não é o imposto do mês, e sim a dívida antiga:** R$ 283 mil (13,2% da receita) foram parcelas de Simples não pago em 2016–2018, 2020, 2021–2023, 2024 e 2025. Ainda restam cerca de R$ 1,2 milhão a pagar nessas parcelas (estimativa, sem correção).
- **No Simples o imposto incide sobre o faturamento, não sobre o lucro.** A corretora tem resultado operacional negativo em quase todos os meses (−R$ 512 mil no ano), mas paga o mesmo percentual sobre cada comissão recebida.
- **Alíquota esperada (Anexo III):** cerca de 16% do faturamento para as duas. Se o **Fator R** cair abaixo de 28%, passa para o Anexo V (cerca de 20,5%), o que custa uns R$ 115 mil a mais por ano na corretora. O Fator R dela está perto do limite.
- **Quatro pontos que o contador precisa confirmar com urgência** (seção 4): o DAS de maio a outubro da corretora não aparece no Nibo; as guias de IRPJ/CSLL/PIS-COFINS pagas em janeiro; o ISS pago por fora; e a soma do faturamento das duas empresas, que passa de R$ 4,8 milhões.

2. O que as duas empresas pagaram em 2026 (janeiro a outubro, regime de caixa)

Tributo / encargo	O2 Corretora	O2 Capitalização
Receita operacional (base)	R$ 2.144.706	R$ 1.960.945
DAS – Simples Nacional do mês	96.370 (3 pagamentos)	95.881 (4 pagamentos)
IRPJ, CSLL e PIS/COFINS em guias separadas (4º trim. 2025)	77.993	—
ISS em guia da prefeitura	36.498 (14 guias)	1.110
Contribuição sindical e taxas	2.120	220
Subtotal 3.1 Custos tributários	**212.981 (9,9%)**	**97.211 (5,0%)**
INSS (1.3)	125.998	119.032
FGTS (1.3)	20.297	92.775
Subtotal 1.3 Impostos de folha	**146.295 (6,8%)**	**211.807 (10,8%)**
Parcelamento Simples 2021–2023 (parcela 30 de 59, cerca de R$ 20 mil/mês)	157.711	—
Parcelamento Simples 2016–2018	43.833	—
Parcelamento Simples PGFN 2020	22.776	—
Parcelamento de impostos de 2025 (parcela 7 de 60)	22.477	—
Parcelamento Simples 2024	19.335	—
Parcelamento de INSS e outros	16.868	—
Subtotal 7.1 Parcelamentos tributários	**283.000 (13,2%)**	**0**
Total de tributos e encargos	**642.277 (29,9%)**	**309.018 (15,8%)**

Classificação feita pela descrição dos pagamentos no Nibo (planilhas contas_pagas conferidas com o banco). Os pagamentos são de caixa: parte de janeiro pertence a competências de 2025.

3. O que o Simples Nacional muda na operação

3.1 O imposto é um custo variável, mas o painel o trata como despesa fixa

O livro *Finanças Empresariais* (FAE, p. 66) define a análise de margem pela separação entre custos variáveis, custos fixos e margem de contribuição. O DAS é um percentual da receita (cerca de 16%), portanto é custo variável. No painel do Nibo ele fica em "3.1 Custos tributários", dentro das despesas (bloco C). Resultado: a margem de contribuição do painel da corretora (75%) está **acima da margem real**. Tirando o 3.1 corrente (R$ 213 mil), a margem cai para cerca de 65%, e o ponto de equilíbrio sobe: com despesas fixas de uns R$ 1,9 milhão em dez meses, a receita necessária seria perto de R$ 2,9 milhões, contra R$ 2,1 milhões faturados. Convém acompanhar essa versão da margem ao lado da do Nibo.

3.2 A alíquota depende do faturamento dos últimos 12 meses (RBT12)

	RBT12 (nov/25–out/26)	Anexo III	Anexo V	Diferença/ano
O2 Corretora	R$ 2.567.272	16,1%	20,6%	≈ R$ 115 mil
O2 Capitalização	R$ 2.300.638	15,5%	20,3%	≈ R$ 110 mil

Alíquota efetiva = (RBT12 × alíquota da faixa − parcela a deduzir) ÷ RBT12, tabelas do Anexo III e V da LC 123/2006 (faixa de R$ 1,8 a 3,6 milhões). Com o Nibo em regime de caixa, o RBT12 é aproximado.

3.3 O Fator R decide o anexo, e o da corretora está perto do limite

Segundo as fontes consultadas, o corretor de seguros é tributado pelo Anexo III quando a folha de 12 meses (salários, encargos e pró-labore) chega a 28% do faturamento, e pelo Anexo V abaixo disso (Jornal Contábil; confirmar o anexo do CNAE 6622-3/00 com o contador). No Nibo, a folha mais encargos e pró-labore da corretora é de R$ 732 mil em 12 meses, ou **28,5%** do faturamento, uma margem de menos de 1 ponto (os lançamentos de 2025 ainda estão sendo carregados do Nibo; o número pode variar um pouco e, em outra janela de 12 meses, ficou perto de 25%). A capitalização está folgada, com 52,6%. Benefícios (R$ 356 mil na corretora) não entram na conta do Fator R.

3.4 Despesa não reduz imposto

No Simples não se deduz custo: a corretora paga sobre a receita mesmo no prejuízo. Isso muda a leitura do painel: reduzir despesas melhora o resultado, mas não o imposto, e crescer em receita aumenta o imposto quase na mesma proporção.

3.5 O INSS patronal normalmente já está dentro do DAS

Nos anexos I, II, III e V a contribuição previdenciária patronal é recolhida no DAS. Mesmo assim, cada CNPJ paga em média R$ 12 mil por mês de "INSS" por fora. Pode ser o INSS descontado dos funcionários e do pró-labore mais parcelamentos, mas a composição precisa ser conferida.

4. Pontos de alerta (confirmar com o contador)

A. DAS da corretora de maio a outubro/2026 não aparece no Nibo. Os pagamentos de "Simples Nacional" do mês foram em fevereiro, março e abril (R$ 31.156, 30.968 e 34.246). De maio em diante há só parcelamentos. Com receita de R$ 175 a 285 mil por mês e alíquota de 16 a 21% (Anexo III ou V), o DAS esperado é de cerca de R$ 30 a 55 mil por mês. Se não foi pago, está gerando uma nova dívida, repetindo o padrão que levou aos parcelamentos de 2016, 2020, 2021–23, 2024 e 2025. Pode também ter sido pago por outra conta ou não registrado. A capitalização também tem DAS irregular: pagamentos em nov/25, mar, abr (dois) e jun/26.

B. Guias de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS na corretora em janeiro. Em janeiro foram pagos R$ 78 mil em "IRPJ e CSLL do 4º trimestre" (em três cotas) e "PIS e COFINS". Esse formato é próprio do Lucro Presumido e não existe para empresa do Simples, em que tudo vai no DAS. Isso sugere que a corretora esteve fora do Simples em 2025, ou que há uma pendência a explicar. Confirmar o regime em cada ano e a data da opção de volta ao Simples.

C. ISS pago por fora do DAS. A corretora pagou R$ 36,5 mil de ISS em guias da prefeitura (14 guias), inclusive "ISS O2 Corretora" de R$ 5,4 mil por mês em agosto e setembro. No Simples o ISS próprio está incluído no DAS. Pode ser ISS retido de serviços que a O2 contratou, mas se for ISS próprio há duplicidade ou o DAS está sendo calculado sem ISS.

D. Faturamento somado das duas empresas. O RBT12 da corretora (R$ 2,57 milhões) mais o da capitalização (R$ 2,30 milhões) dá **R$ 4,87 milhões, acima do limite de R$ 4,8 milhões** do Simples. A LC 123/2006 (art. 3º, §4º) considera a "receita bruta global" quando o mesmo sócio participa de duas empresas do regime. O número do Nibo é de caixa e aproximado, então é preciso o cálculo oficial do contador. Pela regra geral de excesso de receita, passar do limite em até 20% leva à exclusão a partir do ano seguinte; acima disso, ela é imediata. Há ainda o sublimite de R$ 3,6 milhões, acima do qual o ISS deixa de ir no DAS (Jornal Contábil).

E. Dívida com o Fisco e risco de exclusão. Débito de Simples não regularizado é motivo de exclusão do regime. Hoje os parcelamentos estão sendo pagos, o que mantém a regularidade, mas qualquer parcela atrasada pode reabrir o risco. Os parcelamentos restantes somam cerca de R$ 1,2 milhão (parcelas que faltam × valor atual: 2021–23 ≈ R$ 590 mil; PGFN 2020 ≈ R$ 335 mil; 2024 ≈ R$ 140 mil; 2025 ≈ R$ 175 mil), sem juros da Selic.

F. Dividendos e pró-labore. A corretora tem R$ 348 mil de pró-labore e R$ 87 mil de despesas com sócios em 10 meses (cerca de 20% da receita). A tributação de lucros e dividendos mudou em 2026; conferir com o contador o efeito sobre as retiradas.

5. O que os livros ensinam e como aplicar

- **Responsabilidade tributária dos sócios** (*Finanças Empresariais*, cap. Planejamento Tributário, p. 69–78): o contribuinte é a empresa, mas o administrador responde pessoalmente por tributo não pago quando há infração à lei ou ao contrato (arts. 134 e 135 do CTN); em caso de abuso, a desconsideração da personalidade jurídica atinge o patrimônio dos sócios. A conclusão do capítulo é que planejar a carga tributária é rotina obrigatória: "a discussão não é mais planejar o pagamento de tributos, mas planejar bem ou planejar mal". Aplicação: as dívidas de Simples não pagas expõem o patrimônio pessoal dos sócios, o que justifica prioridade ao alerta A.
- **Fluxo de caixa e regime** (*Finanças*, p. 48 e 51): o lucro contábil é por competência e o fluxo de caixa é por entradas e saídas; não se deve compará-los diretamente. Aplicação: o painel do Nibo (caixa) não deve ser confrontado com o PGDAS (faturamento do mês) sem reconciliar.
- **Indicadores** (*Gestão de Empresas*, p. 75–78): "o que pode ser medido pode ser melhorado". Aplicação: acompanhar mensalmente a carga tributária % da receita, o Fator R e o RBT12.

6. Próximos passos

1. **Contador, esta semana:** mostrar o extrato do PGDAS-D e do e-CAC por competência de 2025 e 2026 e responder aos alertas A a D. Se houver DAS em aberto, regularizar antes de novas parcelas.
2. **No ERP (já pronto no banco):** a função `erp_simples_estimativa(empresa, ano)` calcula por mês a receita, o RBT12, o Fator R, o anexo, a alíquota efetiva, o DAS esperado e o DAS pago no mês seguinte. A tabela do Simples fica editável. Os

resultados só ficam confiáveis quando o histórico de 2025 terminar de carregar do Nibo (em andamento).

3. **Sugestão de tela:** um quadro "Carga tributária" com os grupos desta página, DAS esperado × pago por competência, Fator R com alerta abaixo de 29% e o saldo dos parcelamentos.

Fontes: dados do Nibo da O2 (erp_nibo_lancamentos); *Finanças Empresariais* (FAE Business School/Gazeta do Povo, 2002) e *Gestão de Empresas* (CRCRJ, 2023); LC 123/2006; Fator R, sublimite 2026 e tributação do corretor (sites de contabilidade; confirmar na legislação).